

ДОГОВОР № TD0010

Дата: 17 июля 2025

Компания «Cassel Metal Detector Co. Ltd.», (Тайланд) в лице управляющего директора г-на **Порнсак Шриурават**, действующего на основании устава, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и компания **ООО «Магсс»** (Россия), в лице генерального директора г-жи **Марины Левко**, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем как «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продаёт, а Покупатель покупает оборудование, в дальнейшем именуемое «Товар» согласно Спецификациям к данному Договору, являющимся неотъемлемой частью данного договора.

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Валюта платежа – **Доллары США**.

2.2. Общая сумма Договора составляет 12 497,42 (двенадцать тысяч четыреста девяносто семь долларов 42 цента).

2.3. Указанная выше сумма включает в себя стоимость упаковки, маркировки и таможенного оформления на условиях FCA, завод, Бангкок, Тайланд (INCOTERMS 2020).

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Продавец обязуется поставить Товар на условиях FCA, завод, Бангкок, Тайланд (INCOTERMS 2020) не позднее 30-го сентября 2025 при условии получения Продавцом 100% предоплаты за Товар в соответствии с пунктом 4.1 Договора. Товар должен быть новым, не использованным ранее.

3.2. Продавец имеет право на досрочную поставку Товара.

3.3. Продавец обязан вместе с отгруженной партией Товара передать Покупателю следующие документы:

- Инвойс – 2 оригинала;
- Упаковочный лист - 2 оригинала;
- Сертификат качества – 1 оригинал;
- Сертификат происхождения – 1 оригинал;
- Экспортная декларация – 1 оригинал.

3.4. Перед упаковкой Товара Продавец отправляет Покупателю фотографии готового оборудования, а также указанные выше документы на согласование.

3.5. Грузополучатель – ООО «Магсс», ул. Аэродромная, д.6, литер А, 197348, г. Санкт-Петербург, Россия, тел. +7-812-385-51-94.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата за Товар, поставляемый по настоящему Договору, осуществляется в **долларах США** банковским переводом на расчетный банковский счет Продавца, указанный в пункте 12 данного Договора, по следующему графику:

100% предоплата не позднее 15-го августа 2025.

4.2. Все банковские расходы на территории страны Покупателя несёт Покупатель, за пределами территории Покупателя, несет Покупатель.

CONTRACT № TD0010

Date: 17th July 2025

Company «Cassel Metal Detector Co. Ltd.», (Thailand) in the person of Managing Director Mr. **Pornsak Sriurawat** acting on the basis of Statute, hereinafter referred as the «Seller», on the one part, and company **Magss Ltd** (Russia), in the person of General Director Ms. **Marina Levko**, acting on the basis of Statute, hereinafter called as the «Buyer», on the other hand and jointly referred as the «Parties», concluded the following Contract:

1. SUBJECT

1.1. Seller shall sell and the Buyer shall buy equipment hereinafter referred to as "Goods" in accordance with Specifications to this Contract, which build an integral part of this Contract.

2. PRICE AND TOTAL AMOUNT

2.1. The currency for payment is **USD**.

2.2. Total amount of this Contract is 12 497,42 (twelve thousand four hundred and ninety seven dollars 42 cent).

2.3. The above stated amount includes costs of export packaging, marking and customs clearance on conditions FCA, factory, Bangkok, Thailand (INCOTERMS 2020).

3. TERMS AND CONDITIONS

3.1. The Seller undertakes to deliver the Goods on the basis of FCA, factory, Bangkok, Thailand (INCOTERMS 2020) not later than 30th September 2025 on condition of receipt by the Seller 100% prepayment for the Goods in accordance with clause 4.1 of this Contract. The Goods shall be new and not used before.

3.2. The Seller has the right to deliver the Goods earlier.

3.3. The Seller must, together with the shipped consignment convey the following documents:

- Invoice - 2 originals;
- Packing list – 2 originals;
- Certificate of quality – 1 original;
- Certificate of origin – 1 original;
- Export declaration – 1 original.

3.4. Before packaging the Seller shall provide to the Buyer photos of ready Goods and above stated documents for approval.

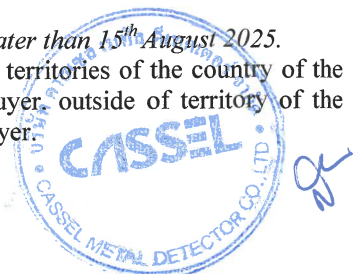
3.5. The Consignee is Magss Ltd, Aerodromnaya street, 6, liter A, 197348 St. Petersburg, Russia, tel. +7-812-385-51-94.

4. PROCEDURE OF PAYMENTS

4.1. The payment for the Goods delivered under this Contract is done via bank transfer in **USD** on Seller's bank account, which is written in clause 12 of this Contract, with following schedule:

100% prepayment not later than 15th August 2025.

4.2. All bank expenses on territories of the country of the Buyer are born by the Buyer, outside of territory of the Buyer are borne by the Buyer.



5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ОТГРУЗКА

5.1. Упаковка готовых к отгрузке товаров должна соответствовать техническим условиям завода-изготовителя, а также должна гарантировать сохранность товаров при транспортировке и при проведении отгрузки у Продавца и разгрузки у Покупателя.

5.2. Маркировка должна соответствовать международным стандартам. На каждый ящик с четырех сторон наносится следующая маркировка:

- ВНИМАНИЕ: «Не бросать и не ударять! Обращаться с осторожностью! Хрупкое оборудование!»

- Договор № TD0010

- Поставщик: «Cassel Metal Detector Co. Ltd.», Тайланд.

- Покупатель: ООО «Магсс», 197348, г. Санкт-Петербург, Аэродромная улица, дом 6, литер А, Россия, тел. +7-812-385-51-94, info@magss.ru.

- Вес нетто/ брутто в кг.

- Габариты ящика в см (длина, ширина, высота).

5.3. Продавец обязан возместить Покупателю убытки, возникшие вследствие ненадлежащей упаковки, а также неправильной и недостаточной маркировки.

5.4. Продавец обязан письменно уведомить Покупателя о готовности товара к отгрузке не позднее двух дней после готовности товара к отгрузке.

5.5. Продавец обязан письменно уведомить Покупателя о произведенной отгрузке не позднее 48 часов с момента отгрузки Товара по электронной почте.

6. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО

6.1. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям, предъявленным Покупателем.

6.2. Количество поставляемого Товара должно соответствовать количеству, указанному в спецификациях к данному Договору.

7. ПРЕТЕНЗИИ

7.1. Рекламации в отношении качества в случае несоответствия могут быть заявлены Покупателем Продавцу в течение 90 (девяноста) календарных дней от даты поставки Товара на территорию России.

7.2. Содержание обоснования рекламации должно быть подтверждено актом, составленным с участием компетентной, не заинтересованной организации.

7.3. Продавец обязан рассмотреть полученную рекламацию в течение 5 (пяти) рабочих дней, не считая даты получения. Если по истечении указанного срока от Продавца не последует ответа, рекламация считается признанной Продавцом.

7.4. По требованию Покупателя Продавец обязан заменить забракованный товар товаром надлежащего качества в течение 6 (шести) рабочих недель, а недостающее количество товара до поставить в течение этого же периода, бесплатно, и на тех же условиях, которые указаны в п. 3.1 данного Договора.

7.5. Заводская гарантия на Товар составляет 24 (двадцать четыре) месяца от даты поставки Товара Покупателю, отмеченной в транспортной накладной.

5. PACKING, MARKING, SHIPMENT

5.1. Packing of ready Goods shall comply with technical conditions of plant-manufacturer, as well as guarantee safety of the goods during transportation, loading and unloading at Seller and at Buyer.

5.2. Marking shall comply with international standards. Each box must be marked at all four sides as follows:

- ATTENTION: « Do not drop, do not hit! Handle with care! Fragile equipment! »

- CONTRACT № TD0010

- Supplier: «Cassel Metal Detector Co. Ltd.», Thailand.

- Buyer: Magss Ltd, 197348, St. Petersburg, Aerodromnaya street, 6, liter A, Russia, tel. +7-812-385-51-94, info@magss.ru.

- Weight netto/ brutto in kg.

- Size of packaging in cm (length, width, height).

5.3. The Seller shall reimburse to the Buyer any losses incurred from bad packing and wrong insufficient marking.

5.4. The Seller must notify Buyer in written form about goods readiness for shipment not later than 2 (two) working days from goods readiness.

5.5. The Seller must notify Buyer in written form about performed shipment not later than 48 hours since shipment by email.

6. QUANTITY AND QUALITY

6.1. Goods quality shall be in compliance with Buyer's requirements.

6.2. The goods' quantity shall be in compliance with Specifications to this Contract.

7. CLAIMS

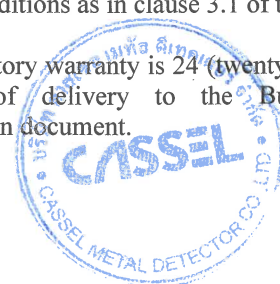
7.1. Claims on quality may be declared by the Buyer in case of discrepancy during 90 (ninety) calendar days since goods arrival to Russia.

7.2. Claims must be proved by act composed with involvement of competent independent organization.

7.3. Seller must consider the claim during 5 (five) working days since date of receipt. If this claim is not replied by the Seller within this time period, it is considered to be accepted by the Seller.

7.4. Upon Buyer's request the Seller must replace defective goods with good ones during 6 (six) working weeks and must supply missing quantity goods during the same period of time, free of charge and on the same delivery conditions as in clause 3.1 of this Contract.

7.5. The factory warranty is 24 (twenty four) months from the date of delivery to the Buyer indicated in transportation document.



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки поставки Товара Продавец уплачивает Покупателю пеню размере 0,5% от стоимости неисполненной части обязательства за каждый рабочий день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 20% от общей стоимости не до поставленных товаров.

8.2. При несвоевременной оплате Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,5% от стоимости неисполненной части обязательства за каждую неделю просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 20% от общей суммы просроченного платежа.

8.3. Уплата штрафа не освобождает Стороны от выполнения договорных обязательств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1 Покупатель и Продавец примут все меры к разрешению споров, которые могут возникнуть исходя из настоящего Договора или в связи с ним, договорным путем.

9.2. В случае, если стороны не смогут прийти к соглашению, все споры будут решаться в Арбитражном суде (Экономическом суде) страны продавца. Решение вышеуказанного суда окончательно и обязательно для обеих сторон.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Если выполнение настоящего Договора нарушится из-за каких-либо событий, которые находятся вне контроля сторон Договора, то стороны не отвечают за невыполнение Договора и срок выполнения всех обязанностей обеих сторон по данному Договору откладывается на время действия форс-мажора и его последствий.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна немедленно (однако не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления) известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению своих обязательств.

10.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 30 (тридцать) календарных дней, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.4. Все авансовые платежи должны быть возвращены Покупателю Продавцом в случае неисполнения и/или невозможности исполнения Продавцом данного договора в течение 5 (пяти) календарных дней от даты письменного расторжения данного Договора Покупателем.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами. Действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.

11.2. Настоящий Договор составлен на русском и английском языке, в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. В случае какого-либо расхождения между версиями настоящего Договора на английском и русском языках, английская версия является приоритетной.

8. LIABILITIES OF PARTIES

8.1. In case of late delivery Seller shall pay fine 0,5% from non-performed obligation per each working day, but total amount of the fine shall not exceed 20% from total amount of not delivered goods.

8.2 In case of late payment Buyer pays Seller fine 0,5% from the cost of unperformed payment per each week of delay, but the total amount of the fine shall not exceed 20% from the total amount of delayed payment.

8.3. Fine payment does not release Parties from their obligations upon this Agreement.

9. ARBITRATION

9.1. The Seller and the Buyer will take all measures to solve disputes in amicable way.

9.2. If it is not possible all disputes will be resolved in Economical Court of the Seller's country. Decision of the above-mentioned court shall be final and obligatory for both parties.

10. FORCE MAJEURE

10.1. If the completion of the present agreement was not fulfilled due to events, which are out of control by Parties of this Agreement, parties are not responsible for non-performance of the Agreement and its terms and conditions, the Agreement shall be postponed until the end of force-majeure and its results.

10.2. The Party which was involved in such situation shall inform the other Party immediately (not later than 10 (ten) calendar days since the events had happened) about force-majeure conditions start and advise proposed end of these conditions and its relevant actions.

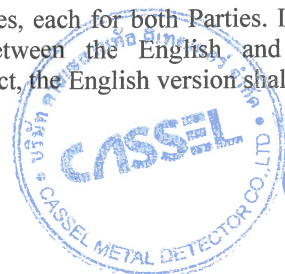
10.3. If such circumstances continue more than 30 (thirty) calendar days, each Party will have the right to terminate this Contract.

10.4. All advanced payments shall be returned to the Buyer by the Seller in case of non-execution or inability to execute this contract by the Seller within 5 (five) calendar days from the date of written cancellation of this Contract by the Buyer.

11. MISCELLANEOUS

11.1. The Contract will come into force since the date of its signature by both Parties. It will be valid up to full execution of both Parties' obligations.

11.2. This Contract is made in Russian and English languages in two copies, each for both Parties. In case of any discrepancies between the English and Russian versions of this Contract, the English version shall prevail.



ДОГОВОР № TD0010 / CONTRACT № TD0010

11.3. Все приложения и дополнения к данному Договору являются его неотъемлемыми частями и имеют юридическую силу, если они подписаны и пропечатаны обеими Сторонами.

11.4. Подписание дополнений к Договору возможно с использованием факсимильной связи.

11.5. Если Товар не будет поставлен Покупателю в срок, указанный в пункте 3.1 данного Договора, то авансовые платежи, уплаченные Покупателем Продавцу согласно пункта 4.1 настоящего Договора должны быть возвращены Продавцом на счёт Покупателя, указанный в пункте 12 настоящего Договора в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты указанной в пункте 3.1 настоящего Договора в качестве самой поздней даты поставки Товара.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель: **ООО Магсс**

Адрес:

Россия, 197348, Санкт-Петербург,
ул. Аэродромная, д. 6, литер А, офис 206

Телефон: +7-812-385-51-94

Эл. почта: info@magss.ru

ОГРН: 1094703002008

ИНН: 4703111632

КПП: 781401001

Банковские данные:

Название банка: Филиал "Северная Столица" АО
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК"

Адрес: Набережная Мойки 36, г. Санкт-Петербург,
191186, Россия

Номер счета: 40702978503000007657 (ЕВРО)

Swift Code: RZBMRUMM

Марина Левко

Генеральный директор _____

Продавец: **Cassel Metal Detector Co. Ltd.**

Адрес:

777/16 Moo 9, Bang Pla, Bang Phli,
Samutprakarn 10540, Тайланд

Тел.: +66 (0) 2 170 9734 / 5

Банковские данные:

Номер счёта: 320 200066 9 978

Название банка: The Siam Commercial Bank

Адрес: Muang Mai Bang Phli Branch Thailand

SWIFT: SICOTHBK

Порнсак Шриурарават

Управляющий директор _____

11.3. All attachments to this Contract build an integral part of this Contract and are legal, if they are signed and stamped by both Parties.

11.4. It is allowed to send signed electronic copies of this Contract by email.

11.5. If the Goods will not be delivered to the Buyer within the time period specified in clause 3.1 of this Contract, then all advanced payments paid by the Buyer to the Seller in accordance with clause 4.1 of this Contract shall be returned by the Seller to the Buyer's bank account specified in clause 12 of this Contract not later than 15 (fifteen) calendar days from the date specified in clause 3.1 of this Contract as the latest date of delivery of the Goods.

12. PARTIES DETAILS

Buyer: **Magss Ltd.**

Address:

Russia, 197348, St. Petersburg, Aerodromnaya street, 6,
liter A, office 206

Tel.: +7-812-385-51-94

E-mail: info@magss.ru

State registration number: 1094703002008

VAT Number (INN): 4703111632

KPP: 781401001

Bank details:

Name of bank: Filial "Severnaya Stolitsa" AO
"Raiffeisenbank"

Address: Nab. Moyki 36, St. Petersburg,
191186, Russia

Bank account: 40702978503000007657 (EUR)

Swift Code: RZBMRUMM

Marina Levko

General Director _____

Seller: **Cassel Metal Detector Co. Ltd.**

Address:

777/16 Moo 9, Bang Pla, Bang Phli,
Samutprakarn 10540, Thailand

Tel.: +66 (0) 2 170 9734 / 5

Bank details:

Bank account: 320 200066 9 978

Name of bank: The Siam Commercial Bank

Address: Muang Mai Bang Phli Branch Thailand

SWIFT: SICOTHBK

Pornsak Sriurawat

Managing Director _____

